

JUZGADO CIVIL Y FAMILIA - SEDE CALLE LIMA N° 187

EXPEDIENTE : 00006-2023-0-1409-JR-CI-01

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : RIOS CONTRERAS JOAN ELIOT

ESPECIALISTA : YEREN NAVARRO BERTHA MARLENNY

DEMANDADO : INVERSIONES TURISTICAS AZOCHA EIRL

DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

Resolución Nro. 21

Nasca, martes siete de abril

del año dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Puestos los autos en despacho para dictar la resolución en el turno correspondiente y conforme a la carga procesal del juzgado; y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- Que, mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2025 (fojas 324), la entidad ejecutante pide se convoque a remate judicial electrónico - REM@JU en primera convocatoria y sucesivas, en caso de declararse desierta la primera y/o segunda convocatoria.

SEGUNDO.- Que, por auto final contenido en la resolución N° 07, de fecha 20 de mayo de 2024 (fojas 239/244), se ha ordenado el remate judicial electrónico del inmueble dado en garantía, la que por auto de vista contenido en la resolución N° 15, de fecha 11 de marzo de 2025 (fojas 294/300), ha sido confirmada.

TERCERO.- Que, el artículo 731 del Código Procesal Civil establece que: **Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. (...).** Al respecto, en el Informe Técnico (fojas 133/138), se tiene la tasación del inmueble garantizado, en la suma de S/ 110,261.25; en consecuencia, corresponde ordenar el remate electrónico judicial.

CUARTO.- Que, por su parte, el artículo 12 de la Ley N° 30229, establece las condiciones para el Remate por internet a través del REM@JU; y, en su inciso c), precisa que: **Que (...) el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. La resolución referida (...) puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna (...).**

QUINTO.- Que, la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU el cual se encuentra en el Portal Web del Poder

Judicial, donde se publicará la respectiva convocatoria a remate una vez que haya quedado consentida la misma, de no haber oposición a su realización. Asimismo, en dicho aplicativo se ingresarán las ofertas que los usuarios postores ofrezcan, previa inscripción como postor. De igual manera, el acto de remate electrónico judiciales del bien se realiza en un lapso de veinticuatro (24) horas, en merito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229.

SEXTO.- Que, cabe señalar, que se han venido implementado mejoras en el aplicativo REM@JU, así de no haber posturas en la primera convocatoria, será declarada desierta y automáticamente el sistema generará nuevo cronograma para la segunda convocatoria y así con la tercera; por lo que, resulta necesario precisar las bases de las posturas, y disponer lo pertinente. Por otro lado, el aplicativo permite que los avisos de remate que se generen ingresen directamente a la bandeja de usuario del secretario judicial y de los responsables de REM@JU de cada Corte, para el respectivo pegado de aviso correspondiente, de ser el caso.

SÉPTIMO.- Que, al respecto, una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 12 de la Ley N° 30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la citada Ley, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate electrónico.

OCTAVO.- Que, en el caso que haya adjudicación del bien materia de remate, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate. Por tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 731 y 736 del Código Procesal Civil, concordante con lo establecido en el precitado artículo 12 de la Ley N° 30229,

SE RESUELVE: CONVOCAR A PRIMER REMATE PÚBLICO ELECTRONICO del siguiente inmueble:

UBICACIÓN: Inmueble ubicado en la Calle Grau N°721, Sector Bisambra, del distrito y provincia de Nasca, departamento de Ica.

ÁREA: 106.50 metros cuadrados.

FICHA REGISTRAL: Partida Registral Electrónica N° 02002782 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Nasca.

CARGAS Y GRAVÁMENES: D0003 **HIPOTECA.-** Constituida por su propietario a favor del Banco de Crédito del Perú, hasta por el monto de US\$.33,950.00 Dólares Americanos a fin de garantizar el pago de todas las deudas y obligaciones del cliente que consten en contratos y/o títulos valores derivados de los créditos directos e indirectos que le haya otorgado y/o que en el futuro le otorgue el banco, por concepto de préstamos o mutuos dinerarios, créditos o sobregiros en cuenta corriente, adelantos en cuenta corriente, obligaciones derivados de tarjetas de crédito, descuentos de títulos valores, advance

account, cartas de crédito simples o documentarios, carta fianza, operaciones de factoring y arrendamiento financiero y otras modalidades de crédito y demás obligaciones expresamente asumidas señaladas en la Escritura Pública N° 00225, de fecha 05 de mayo de 2016, otorgada ante la notaría de Vista Alegre Dr. Víctor Manuel Moscoso Céspedes.

VALOR DE LA TASACIÓN: S/ 110,261.25 (CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 25/100 SOLES).

En el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE** y seguidamente **AL TERCER REMATE** de ser necesario.

PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de S/ 73,507.50 (SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE CON 50/100 SOLES).
- **PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación deducida en un 15%, ascendiendo a la suma de S/ 62,481.38 (SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 38/100 SOLES).
- **PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será en un 15% del monto que sirvió de base para la segunda convocatoria, ascendiendo a la suma de S/ 53,109.17 (CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE CON 17/100 SOLES).

OBLAJE: Se realizará por el monto correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la tasación, siendo su pago en la moneda en que se realizó la tasación, conforme lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30229, así como lo dispuesto en la Directiva N° 008-2016-CE-PJ aprobada por la Resolución Administrativa N° 211-2016-CE-PJ "Normas y Procedimientos para la realización de los remates electrónicos judiciales - REM@JU".

PUBLICACION: Procédase a la publicación de los avisos de remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU, por el termino de ley, conforme a lo dispuesto por Ley N° 30229 y su Reglamento, una vez vencido sea el plazo para la oposición. Asimismo, cumpla la secretaria judicial con el pegado de carteles del presente aviso de remate en parte visible del bien inmueble objeto de remate y en el local del Juzgado. **CUMPLA previamente la entidad ejecutante con presentar los aranceles judiciales por publicación de edicto judicial electrónico y por trámite de exhorto dentro del distrito judicial dentro del plazo de TRES DÍAS, bajo apercibimiento de su responsabilidad por la demora.**

Notifíquese a las partes justiciables conforme a ley.



JUZGADO CIVIL Y FAMILIA - SEDE CALLE LIMA N° 187
EXPEDIENTE : 00006-2023-0-1409-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : RIOS CONTRERAS JOAN ELIOT
ESPECIALISTA : YEREN NAVARRO BERTHA MARLENNY
DEMANDADO : INVERSIONES TURISTICAS AZOCHA EIRL
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

Resolución Nro.23
Nasca, doce de agosto
Del dos mil veintiséis. -

AUTOS Y VISTOS: Proveyendo el escrito ingresado con registro N°1862-2026, que antecede y conforme al estado del presente proceso; y,
CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 123 del Código Procesal Civil señala que **Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando (...) 2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos.**

SEGUNDO.- Que, del presente proceso se tiene que las partes procesales no han interpuesto recurso impugnatorio alguno contra la resolución emitida por resolución N° 21, de fecha 07 de abril de 2026 (fojas 346/348), que ordena el remate judicial electrónico, pese a encontrarse válidamente notificado el 18 de mayo de 2026 (fojas 356v/357), y habiendo transcurrido con exceso el plazo para la interposición del recurso de apelación corresponde declararla consentida y disponer el archivo definitivo en la dependencia correspondiente. Por tales consideraciones,

SE RESUELVE:

- Declarar **CONSENTIDA** la resolución N° 21, de fecha 07 de abril de 2026 (fojas 346/348).

OTROSI DIGO: Téngase por designada como nueva abogada defensora a la abogada Verania Muñante Weston, quien actuara conjuntamente con los otros letrados ya designados.-

Notifíquese.